



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 125/2013/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del R.J.N.; a fin de tratar el expediente caratulado: **"TISOCCO, ESTELA CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 125/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 66, contra la sentencia de fs. 61/65 vta.

El recurso se concede a fs. 70, a fs. 76 el Sr. Fiscal General ante esta Cámara contesta la vista oportunamente corrida, expresa agravios el actor a fs. 81/87 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 89 vta.



II- Que le causa agravio a la parte actora el rechazo del recálculo del haber inicial relativo a aportes en relación de dependencia; también la omisión de tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 24241 relativo al cálculo de la PBU y de aplicar el precedente "Betancur" de la CFSS. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la ley 24241, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por recálculo de su haber inicial y posterior movilidad.

La magistrada a quo, en lo que aquí interesa, rechazó la acción promovida por considerar que en virtud de la fecha de adquisición del derecho -25/10/2012- no corresponde el recálculo -revisión de la PBU-, de los haberes previsionales del accionante, toda vez que su importe fue establecido por el Organismo, en concordancia con lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 24241, tampoco movilidad ya que el beneficio del actor fue alcanzado por todos los incrementos generales otorgados por Ley 26417.

Contra dicha decisión se alza el apelante.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la CSJN en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014 y de la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que, en primer término, se impone recordar que es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 125/2013/CA1

Nación que, aún cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla (cfr. Fallos 330:1094).

VI- a) Que asiste razón al actor en cuanto postula que se ha omitido valorar su condición de aportante mixto (como autónomo y en relación de dependencia).

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, analizando un caso similar al de autos aunque a la luz de los regímenes anteriores, dijo que "Tratándose de servicios mixtos, el haber inicial será determinado con el cómputo de ambos servicios, con arreglo a las previsiones de las leyes 18.037 y 18.038. La suma que se obtenga, en tanto el monto que resulte sea superior a la que efectivamente percibe el titular, reemplazará a ésta y se considerará como haber inicial para determinar la consiguiente movilidad" ("Orell, Isabel c/ A.N.Se.S", Expte. N° 45796/2001; Sent. Def. 91243 del 6/09/02).

Conforme tal criterio, que compartimos, corresponde condenar a la demandada a que proceda a efectuar el recálculo del haber inicial del accionante computando, juntamente con los aportes efectuados por el actor en relación de dependencia, la totalidad de los aportes autónomos realizados (doctrina de la CSJN en los autos "Makler, Simón c/ ANSES s/ inconstitucionalidad ley 24463", sentencia del 20/05/2003).



b) Que, el haber así obtenido deberá ser reajustado en base al precedente de la CSJN "Elliff, Alberto José c/ ANSES s/ reajustes varios" (Fallos 332:1914) que dispone la debida actualización de los salarios con arreglo al índice de la Resolución ANSES n° 140/95 (salarios básicos de la industria y construcción, personal no calificado) hasta la fecha de adquisición del beneficio y sin la limitación temporal dispuesta por dicha norma.

c) Que, asimismo, por el período comprendido entre el 01/01/2002 y el 31/12/2006 la prestación debe ser reajustada según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el INDEC, declarándose la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la Ley 24463 (cfr. doctrina de la Corte Suprema en re "Badaro Adolfo Valentín c/ ANSES", Fallos: 330:4866 y la ya citada causa "Elliff").

d) Que, a los fines liquidatorios deberá tenerse en consideración lo resuelto por la Corte en la causa "Padilla María Teresa Méndez De c/ ANSES s/ reajustes varios" (sentencia del 29/04/2008).

e) Que, respecto del agravio relativo a la omisión por parte del a quo de tratar el planteo de inconstitucionalidad del monto de la PBU fijado en el art. 20 de la ley 24241 (ver fs. 16 vta.) corresponde rechazar el mismo.

Ciertamente, vale remarcar la finalidad esencialmente redistributiva que tiene dicha prestación y que justifica que su determinación e incidencia en el haber inicial quede





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 125/2013/CA1

a cargo del legislador y del organismo de aplicación, no habiéndose esgrimido argumentos suficientes que evidencien la inconstitucionalidad del monto aplicado.

f) Que también corresponde rechazar la pretensión del actor de que se le pague un “suplemento de sustitutividad” conforme lo resuelto por la CFSS en la causa “Betancur”. Ello es así en virtud de que tal suplemento excede el conjunto de prestaciones a las que tienen derecho los jubilados y/o pensionados conforme el régimen vigente, constituido por las leyes que rigen la materia y la doctrina que ha ido delineando la Corte Suprema en aras de salvaguardar la contingencia vejez.

A ello se agrega que el Máximo Tribunal no ha avalado el pago del suplemento en cuestión. En efecto, al intervenir en los autos “Betancur” en instancia extraordinaria, si bien en un primer momento confirmó la sentencia impugnada porque el recurso interpuesto no cumplía con el requisito de fundamentación; luego aclaró que sólo analizó la admisibilidad del recurso interpuesto pero que no se expidió sobre la decisión de fondo adoptada, por lo que su pronunciamiento no resultaba hábil para fundar reclamos futuros (cfr. sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 05/06/2012 y aclaración formulada el 05/07/2012, respectivamente).

Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.



VII- Que se imponen las costas de esta instancia en el orden causado (art. 21 de la ley 24463).

VIII- Que se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte actora en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la parte actora y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en los considerandos.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia y pertenecientes al letrado de la parte actora en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 125/2013/CA1

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO



Fecha de firma: 21/03/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3498336#174301603#20170323081158796



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 125/2013/CA1

SENTENCIA

Paraná, 21 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la parte actora y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en los considerandos.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia y pertenecientes al letrado de la parte actora en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 21/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3498336#174301603#20170323081158796